



COMITÉ SECCIONAL DE GÉNERO

Boletín No. 4

LAS NUEVAS MASCULINIDADES Por una vida libre de violencia

Implementación de “Listas de Verificación de Género”

 DETENTE	TUS ACTOS SON DELICTIVOS •Si la golpeas o agredes físicamente. •Si la fuerzas a tener relaciones sexuales (es violación). •Si la amenazas de muerte. •Si la amenazas con objetos o armas. •Si la apartas o aíslas de sus seres queridos.
 ALERTA	TUS COMPORTAMIENTOS ESTAN SIENDO VIOLENTOS •Si la tratas con desprecio. •Si la ofendes verbalmente y la insultas. •Si la empujas y la jaloneas. •Si la pellizcas y la arañas. •Si la golpeas "jugando". •Si la acaricias agresivamente. •Si le manejas o dispones de su dinero, sus bienes o sus documentos. •Déjala que escoja el método anticonceptivo que prefiera.
 REACCIONA	BUSCA ORIENTACIÓN PROFESIONAL •Si le haces bromas o piropos hirientes. •Si la amenazas. •Si la intimidas. •Si la humillas o ridiculizas. •Si descalificas sus opiniones. •Si la celas. •Si le mientes. •Si destruyes sus objetos personales. •Si controlas sus amistades o las relaciones con su familia. •Si la haces sentir culpable. •Si anulas sus decisiones. •Si le indicas como vestirse o maquillarse.

¿Qué son las Listas de Verificación de Género?

Son una herramienta de apoyo para que los funcionarios (as) judiciales identifiquen e incorporen la perspectiva de género desde el enfoque diferencial en las sentencias judiciales y de esta manera se facilite el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional y el control de convencionalidad que exigen la garantía de una administración de justicia con criterios de equidad, bajo la estricta aplicación de los principios de igualdad y no discriminación por razones de sexo, edad, raza, orientación sexual, religión, entre otras.

¿Cómo pueden acceder a las Listas de Verificación de Género?

Todos y cada uno de los despachos judiciales deben solicitar la creación de su usuario y clave para acceder a la herramienta, luego, remitir diligenciado al correo electrónico: soportepaginaweb@cendoj.ramajudicial.gov.co, el formulario de inscripción a usuarios internos administradores del nuevo portal web.

Una vez asignado el usuario y clave, podrán acceder en el portal web al documento Manual de Usuario de Perspectiva de Género en las decisiones judiciales y al aplicativo de las Listas de Verificación para proceder al registro de los procesos que son susceptibles de ser revisados bajo dicha perspectiva.

Lo anterior, permitirá a cada Despacho Judicial tener un registro estadístico del número de casos analizados y de los criterios orientadores relacionados con el procedimiento y la decisión judicial con enfoque diferencial y de género.

Cualquier inquietud frente a los aspectos técnicos del portal web puede ser consultada con la Ingeniera Ana Milena Moreno Acosta en el teléfono: (071) 5658500 ext. 7567 o con la profesional asistente de presidencia de la Comisión, doctora Zoraida Párraga en el teléfono: (071) 5658500 ext. 9409 de Bogotá D.C.

*Tomado de la Campaña Las nuevas Masculinidades, de la Gobernación del Valle del Cauca, Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual



COMITÉ SECCIONAL DE GÉNERO

Boletín No. 4

Lista de verificación

		Categoría
1. Despacho judicial		
2. Radicación		1. Derecho a la no discriminación
3. Sujetos procesales		2. Derecho a la vida sin violencia
3.1 Demandante/Victima		3. Derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad
3.2 Demandado/agresor/victimario		4. Derecho a la tutela judicial efectiva
4. Clase de proceso		5. Derecho políticos
5. Tipo de Decisión		6. Derecho a la educación, cultura y vida social
6. Ponente		7. Derechos al trabajo y a la seguridad social
7. Fecha		8. Derechos sexuales, reproductivos y a la salud
8. Categoría		9. Derecho civiles y patrimoniales
9. Subcategoría		10. Derecho a la no discriminación en la familia

1	IDENTIFICACIÓN DEL CASO DE GÉNERO DESDE EL ENFOQUE DIFERENCIAL	SI/NO
1.1	Analizar en cada caso, los hechos y derechos en disputa, el entorno social y cultural en el que se desarrollan, la vulneración de los derechos de las mujeres y de grupos poblacionales situación de vulnerabilidad.	
1.2	Identificar categorías sospechosas asociadas a la raza, etnia, lengua, religión, opinión política o filosófica, sexo, género y/o preferencia/orientación sexual, condiciones de pobreza, situación de calle, migración, discapacidad, privación de la libertad.	
1.3	Establecer si en el caso confluyen dos o más categorías sospechosas que impliquen una doble discriminación y por ende si se trata de un caso de interseccionalidad.	
1.4	Identificar si el demandante o victima pertenece a un grupo históricamente desaventajado (situación de vulnerabilidad) o de desigualdad formal, material y/o estructural.	
1.5	En caso de que exista un colectivo específico de demandantes o víctimas, hay que determinar si estas son mujeres víctimas de desplazamiento, despojo de la tierra o si pertenecen a un grupo indígena, gitanos, raizales, palenqueros, negros, afrocolombianos, etc.	
1.6	Identificar si existe una relación desequilibrada de poder.	
1.7	Revisar si se presentan situaciones de estereotipos o manifestaciones de sexismo en el caso.	
2	CRITERIOS ORIENTADORES RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO Y LA DECISIÓN JUDICIAL	SI/NO
2.1	Revisar si frente al caso proceden medidas especiales cautelares o de protección.	
2.2	Ubicar los hechos en el entorno social que corresponde, sin estereotipos discriminatorios y prejuicios sociales.	
2.3	Privilegiar la prueba indiciaria dado que en muchos casos la prueba directa no se logra.	
2.4	Documentar adecuadamente la decisión judicial, cuando el caso trata de situaciones que afectan a un colectivo específico de mujeres, o población en situación de vulnerabilidad (víctimas de desplazamiento forzado, mujeres privadas de su libertad, etc.).	
2.5	Consultar y aplicar las normas nacionales concernidas al caso (Constitución Política, leyes, decretos, reglamentos, directivas, etc.). (Ver pestaña de diálogo: Normas Nacionales). En relación con los grupos étnicos, se debe tener en cuenta: El Derecho Propio, su sistema jurídico, las autoridades, la organización social, cultural, política y lingüística.	
2.6	Consultar y aplicar el marco normativo internacional: Convenios, Conferencias, Resoluciones, Convenciones, y los estándares internacionales de derechos humanos. (Realizar el control de convencionalidad).	
2.7	Cuestionar cuando amerite, la pretendida neutralidad de las norma(s), si se hace necesario, a fin de evaluar los impactos diferenciados en su aplicación.	
2.8	Consultar jurisprudencia nacional e internacional, así como la doctrina en materia Género y Derechos. (Ver pestañas de diálogo: Jurisprudencia Nacional e Internacional).	
2.9	Trabajar la argumentación de la sentencia con hermenéutica de género sin presencia de estereotipos y sexismos en los hechos acontecidos, en la valoración de las pruebas, en los alegatos y en las conclusiones de las partes, no olvidando acudir a la teoría general del derecho.	
2.10	Visibilizar con claridad en las decisiones la situación específica de las mujeres y/o población en situación de vulnerabilidad, al proteger el derecho a la igualdad y la no discriminación.	
2.11	Introducir en la decisión judicial el principio de progresividad de los derechos fundamentales.	
2.12	Visibilizar la existencia de estereotipos, manifestaciones de sexismo, relación desequilibrada de poder y riesgos de género en el caso.	
2.13	Aplicar las medidas legales de discriminación positiva y emitir en sus decisiones juicios críticos frente a las protecciones reforzadas de orden Constitucional para la efectividad de los derechos (igualdad, no discriminación, no violencia).	
2.14	Escuchar la voz de las Mujeres, de las Víctimas y de las Organizaciones Sociales.	
2.15	Fijar precedentes y aportes en materia de género con la argumentación y el sentido de la sentencia.	
2.16	Controlar la revictimización y estereotipación de la víctima(s) tanto en los argumentos como en la parte resolutoria de las decisiones judiciales.	
2.17	Usar acertadamente un lenguaje incluyente y no invisibilizador.	
2.18	Determinar medidas de reparación integral del daño (verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición).	
3	ESTADÍSTICA DE APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE LA "LISTA DE VERIFICACIÓN".	
3.1	Criterios con perspectiva de género y enfoque diferencial que se aplican al caso en estudio.	0
3.2	Criterios con perspectiva de género y enfoque diferencial que no se aplican al caso en estudio	0